

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 864/2533

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

โจทก์

นางสาวมณฑนา วงศ์ศิริโรจน์ กับพวก

จำเลย

นางสาวมณฑนา วงศ์ศิริโรจน์ ที่ 1 นาง

สุมาลี นิยมสันติ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวมณฑนา วงศ์ศิริโรจน์ ที่ 3

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คำสั่งศาลอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาจำเลยฎีกาไม่ได้ ไม่รับฎีกาจำเลยทั้งสาม

จำเลยทั้งสามเห็นว่า ฎีกาของจำเลยทั้งสามไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามฎีกาไว้ โดยขัดแจ้ง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสามด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้จำนวน 10,747,117.47 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 17.5ต่อปีในต้นเงิน 9,490,910.91 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 3ร่วมรับผิดชอบในการชำระหนี้จำนวนดังกล่าวเป็นเงิน

5,709,785.61 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 17.5 ต่อปีในต้นเงิน 5,275,291.48 บาท นับแต่วันที่ 12 มีนาคม 2528 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยทั้งสามจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันไถ่ถอนจำนองที่ดินตามโฉนดเลขที่ 242 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ไถ่ถอนจำนองที่ดินตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 96, 97 ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไถ่ถอนจำนองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 331 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ไถ่ถอนจำนองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 1917, 1918 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ และไถ่ถอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 2433 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษไปจากโจทก์หากจำเลย ไม่ไถ่ถอนที่ดินที่จำนองไว้ให้นำที่ดินที่จำนองออกขายทอดตลาด นำเงินมาชำระหนี้ แก่โจทก์ และหากขายทอดตลาดได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบ ส่วนของแต่ละคนที่ขาดอยู่จนครบ

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า ให้ศาลชั้นต้นตีราคาทรัพย์สินที่จำนอง ถ้าไม่พอชำระต้นเงิน พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมีกำหนด 5 ปีก็ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันหาประกันมาให้ครบ ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับแก่จำเลยทั้งสาม หรือถ้าจำเลยที่ 3 ผู้เดียวหาประกันมาให้ครบตามจำนวนที่ตนจะต้องรับผิดชอบเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับเฉพาะจำเลยที่ 3 ไว้ในระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

วันนัดพร้อมเพื่อตีราคาทรัพย์สินจำนอง จำเลยทั้งสามยื่นคำแถลงว่า ทรัพย์สินจำนองทั้งหมดมีราคาพอชำระหนี้โจทก์ตาม คำพิพากษาโจทก์แถลงว่าทรัพย์สินจำนองรวมทั้ง

สิ่งปลูกสร้างมีราคาเพียง 5,820,000 บาท ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสามนำหลักทรัพย์มาวางเพิ่มเพื่อให้พอตามคำสั่งศาลอุทธรณ์ภายใน 15 วันและนัดพิจารณาหลักประกัน (อันดับ 15)

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 18)

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นตีราคาทรัพย์สินที่จำนองโดยชอบแล้ว จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยเสีย (อันดับ 31 แผ่นที่ 6)

จำเลยทั้งสามฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 36)

จำเลยทั้งสามจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 39 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณีเป็นการขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์จึงมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 231 ที่จะพิจารณามีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ตามที่ขอภายใต้บังคับเงื่อนไขใด ๆ หรือไม่ก็ได้ ดังนั้น เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในเรื่องทุเลาการบังคับอย่างไรแล้ว คู่ความจะฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาอีกไม่ได้ ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสามชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว กรณีเป็นการขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์จึงมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 231 ที่จะพิจารณามีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ตามที่ขอภายใต้บังคับเงื่อนไขใด ๆ หรือไม่ก็ได้ ดังนั้น เมื่อศาล

อุทธรณ์มีคำสั่งในเรื่องทะเลการบังคับอย่างไรแล้ว คู่ความจะฎีกาคำสั่งของศาล
อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาอีกไม่ได้ ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสามชอบแล้ว ให้
ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(โสภณ จันเทรมะ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>